

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 300/2537	ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด	โจทก์
	นางสาว สี่เงินหรือสุญาณี แซ่เล่า	ผู้ร้อง
	นาง ดวง พร แซ่ลี กับพวก	จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 296 วรรคสอง

ผู้ร้องยื่นคำร้องขอให้เพิกถอนการขายทอดตลาดทรัพย์สินของห้างจำเลยที่ 2 โดยอ้างว่าผู้ร้องเป็นหุ้นส่วนคนหนึ่งของห้างจำเลยที่ 2 และได้เข้าร่วมประมูลซื้อทรัพย์สินรายนี้ แต่เจ้าพนักงานบังคับคดีมิได้ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการขายทอดตลาดดังนี้ เท่ากับผู้ร้องอ้างว่าเจ้าพนักงานบังคับคดีได้ดำเนินการบังคับคดีฝ่าฝืนต่อกฎหมาย ผู้ร้องจึงเป็นบุคคลภายนอกที่มีส่วนได้เสียในการบังคับคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 296 วรรคสอง แต่ในคำร้องและฎีกาของผู้ร้องมิได้ยืนยันว่าผู้ร้องจะเป็นผู้เข้ามาสู่ราคาต่อไปอีกแต่อย่างใด จึงไม่มีเหตุที่จะต้องเพิกถอนการขายทอดตลาด

คดีสืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสามชำระหนี้แก่โจทก์เป็นเงิน 2,244,984.52 บาท โดยให้จำเลยที่ 2 และที่ 3 ร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 1 ชำระเงินเพียง 1,711,369.86 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยและค่าฤชาธรรมเนียมจำเลยทั้งสามไม่ชำระ โจทก์นำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดที่ดินโฉนดเลขที่ 35522, 38271, 38272

พร้อมตีเกลวสามชั้นบนที่ดินดังกล่าว ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของจำเลยที่ 2 ออกประกาศขายทอดตลาด โจทก์เป็นผู้เข้าประมูลซื้อได้ในราคา 2,330,000 บาท

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า ผู้ร้องเป็นหุ้นส่วนคนหนึ่งของจำเลยที่ 2 และเป็นผู้เข้าประมูลซื้อทรัพย์สินรายนี้ ในการขายทอดตลาดเจ้าพนักงานบังคับคดีมิได้ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการขายทอดตลาด กล่าวคือเจ้าพนักงานบังคับคดีมิได้ทิ้งระยะเวลาแก่ผู้เข้าประมูลซื้อทรัพย์สินในการขานราคาครั้งสุดท้ายพอสมควร และไม่มีการนับ 1, 2, 3 พร้อมกับเคาะไม้ทำให้ได้ราคาสูงกว่าราคาที่เป็นจริงมาก เป็นเหตุให้ผู้ร้องซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียได้รับความเสียหายซึ่งถ้ามีการสุ้ราคาอาจมีผู้เข้าประมูลรายอื่นให้ราคาที่สูงกว่าโจทก์ ขอให้ยกเลิกการขายทอดตลาด

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า ผู้ร้องไม่ใช่ผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 280 ไม่อาจขอให้ยกเลิกการขายทอดตลาดได้ ยกคำร้อง

ผู้ร้องอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ผู้ร้องยื่นคำร้องอ้างว่าผู้ร้องเป็นผู้เข้าประมูลซื้อทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานบังคับคดีขายทอดตลาดคดีนี้และเป็นหุ้นส่วนของห้างจำเลยที่ 2 การขายทอดตลาดไม่ถูกต้องตามระเบียบ เท่ากับผู้ร้องกล่าวอ้างว่าเจ้าพนักงานบังคับคดีได้ดำเนินการบังคับคดีฝ่าฝืนต่อกฎหมาย ขายทอดตลาดทรัพย์สินโดยไม่ชอบเป็นการตัดสิทธิผู้เข้าประมูลรายอื่นที่จะสุ้ราคาได้ตามกฎหมายผู้ร้องจึงเป็นบุคคลภายนอกที่มีส่วนได้เสียในการบังคับคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 296

วรรคสองคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ที่ให้ยกคำร้องของ ผู้ร้องโดย วินิจฉัยว่าผู้ร้องไม่มี ส่วนได้เสียในวิธีบังคับคดีนั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วยฎีกาในส่วนนี้ของผู้ร้องฟังขึ้น แต่ที่ผู้ร้องขอให้เพิกถอนการขายทอดตลาดนั้นในคำร้องและในฎีกาของผู้ร้อง ผู้ร้อง มิได้ยืนยันว่าจะเป็นผู้เข้ามาสู่ราคาต่อไปอีกแต่อย่างใด จึงไม่มีเหตุที่จะต้องเพิกถอน การขายทอดตลาด ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามศาลชั้นต้นที่มีให้เพิกถอนการขาย ทอดตลาดนั้นศาลฎีกาเห็นพ้องในผล"

พิพากษายืน

(ปราโมทย์ บุญนาค-อากาศ บำรุงชีพ-ดำรงพงศ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>